

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

24. Konu — Transit Rejiminde Havayolu Basitleştirmesi (Seri No: 5)

Kısa Soru-Cevap · 34 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 24 — Transit Rejiminde Havayolu Basitleştirmesi (Seri No: 5)

Kaynak: 24-SERİ NO 5.docx (Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) Seri No: 5, m.1–16). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Amaç ve Dayanak (Tebliğ m.1–2)

#	Soru	Cevap
1	Seri No: 5 Tebliğin amacı nedir?	Transit rejimi çerçevesinde eşyanın havayolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.1)
2	Tebliğin dayanağı olan GK ve GY maddeleri hangileridir?	GK m.84–92 ve GY m.237. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.2)

Başvuru Koşulları, Belgeler ve İzin Verilmesi (Tebliğ m.4–6)

#	Soru	Cevap
3	Başvuru sahibi havayolu şirketi hangi ruhsatlardan birine sahip olmalıdır?	Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) verilmiş Yolcu ve Yük Taşımacılığı ya da Kargo Taşımacılığı Ruhsatlarından biri (iç ve dış hatlarda tarifeli ve tarifesiz seferler). (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.4/1-a)
4	Başvuru sahibinin filo ve faaliyet şartı nedir?	Asgari 3 kargo uçağı ya da asgari 10 yolcu uçağı bulundurmak; başvuru yılı ve bir önceki yıl yurtiçi tarifeli seferlerle yolcu ya da kargo taşımış olmak. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.4/1-a)
5	Manifesto ve konşimento kayıtlarına ilişkin özel koşul nedir?	Kayıtları elektronik ortamda tutmak ve hareket ve varış gümrük idarelerinin anlık erişimi için elektronik altyapıya sahip olmak. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.4/1-b)
6	Hangi ISO sertifikaları aranır; henüz alınmamışsa ne yapılır?	ISO 9001 ve ISO 27001; başvuru yapıldığı tevsik edilirse sertifikalar başvuru tarihinden itibaren 1 yıl içinde Bakanlığa ibraz edilir. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.4/1-c)
7	Başvuruda kimlerin, ne zaman alınmış adli sicil kayıtları istenir?	Yönetim kurulu üyeleri, sermayenin %10'undan fazlasına sahip gerçek kişiler ve temsil yetkili çalışanların; arşiv bilgisini de içeren, son 1 ay içinde alınmış kayıtları. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.4/2-c)
8	Havayolu basitleştirme izni için başvuru yeri ve izin makamı neresidir?	Gümrükler Genel Müdürlüğü. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.5)
9	Başvurudaki eksiklikler ne kadar sürede tamamlanır; tamamlanmazsa ne olur?	Bildirimden itibaren en geç 60 gün; tamamlanmazsa başvuru yapılmamış sayılır ve evrak geri gönderilir. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.6/2)
10	Havayolu basitleştirme izni hangi taşımalarda kullanılabilir?	İzin sahibinin kendi sefer kodu ile yurtdışından getirdiği eşyanın ve ihracat eşyasının TGB içindeki iki gümrük idaresi arasında taşınmasında. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.6/5)

#	Soru	Cevap
11	Basitleştirme izni hangi eşyanın taşınmasında kullanılamaz?	GY m.225 kapsamındaki eşya ile GTC 22.08 ve 24.02 pozisyonlarındaki eşya. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.6/6)

Transit Beyanı Olarak İletilecek Bilgiler (Tebliğ m.7)

#	Soru	Cevap
12	Transit beyanı olarak iletilecek bilgiler hangi bazda ve neleri kapsar?	Sefer ve manifesto bazında: havayolu şirketinin vergi no, uçuş no, uçuş tarihi, yükleme/boşaltma havalimanı, hareket ve varış idareleri, hava konşimentosu numaraları. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.7/2)
13	Havayolu basitleştirmesinde konşimento karşısında kullanılan kodlar nelerdir?	8 kod: T, TD, K, X, XD, H, HD, TR. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.7/3)
14	"K" kodu hangi eşya için kullanılır?	Transit rejimine konu olmayan serbest dolaşımdaki kabotaj eşyası için. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.7/3-c)
15	"H" ve "HD" kodları hangi eşya için kullanılır?	"H": öncesinde bir transit beyanına konu olmuş eşya; "HD": bu eşyanın devamı niteliğindeki eşya. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.7/3-e, f)
16	İdareye ibraz edilecek listede her konşimento için asgari hangi bilgiler yer alır; gruplandırılmış eşyada tanım yerine ne yazılır?	Alıcı, gönderici, kap adedi, ticari tanım, brüt ağırlık; gruplandırmada "konsolide" ifadesi. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.7/5)

Hareket ve Varış Gümrük İdaresinde İşlemler (Tebliğ m.8–9)

#	Soru	Cevap
17	Giriş idaresinden başka idareye sevk edilecek eşyada bilgiler ne kadar sürede iletilmelidir; süre aşılsa ne olur?	Giriş özet beyandan itibaren 96 saat içinde (eşya geçici depolamaya alınmaksızın işlem görür); aşılsa eşya geçici depolama yerine alınır. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.8/2)
18	Bilgiler ne zamana kadar iletilir; değişiklik ne zamana kadar yapılabilir?	Taşıtın kalkışına kadar EDI ile iletilir; değişiklik kayıt numarasıyla taşıtın varış havalimanına varışına kadar iletilir. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.8/3)
19	Havayolu basitleştirmesinde rejim hak sahibi kimdir?	İzin kapsamında taşıma yapan havayolu şirketi. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.8/4)
20	Eşya hareket gümrük idaresine ne zaman sunulmuş sayılır?	m.7 bilgileri hava taşıtının kalkışı öncesinde EDI ile iletildiğinde. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.8/5)
21	İzin sahibinin giriş özet beyanlarında manifesto ve konşimentoların kağıt ibrazı zorunlu mudur?	Hayır; ancak kontrol/muayene kararı verilen haller ile özet beyan eksiklik ve fazlalık durumları hariç. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.8/8)
22	"Ambar harici" belirtilen eşyanın geçici depolamaya alınması gerekirse ne yapılır; sonra nasıl sevk edilir?	GK m.241/1 uygulanmaksızın idarece sistemde düzeltme yapılır; sevk ulusal transit rejimi çerçevesinde transit beyanı ile olur. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.8/10–11)
23	Transit işlemi varışta ne zaman sonlandırılmış sayılır?	Bilgilerin EDI ile iletilmiş olması koşuluyla hava taşıtı varış havalimanına ulaştığında. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.9/1)

#	Soru	Cevap
24	Varışta kap adedi eksik çıkarsa hangi süreler işler; ispat edilemezse ne olur?	Eksik eşya 10 gün içinde başka hava taşıtıyla getirilmezse sebebin 28 gün içinde ispatı istenir (yazılı başvuruyla +28 gün); ispat edilemezse vergiler tahsil edilir ve GK m.241/1 uygulanır. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.9/3-a)
25	Varışta kap adedi fazla çıkarsa ne yapılır; sebep ispat edilemezse ne olur?	Fazla eşya geçici depolamaya alınır; sebep 28 gün (+28) içinde ispat edilemezse fazla eşya GK m.177 kapsamında tasfiyeye tabi tutulur. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.9/3-b)

İzin Askıya Alınması ve İptali (Tebliğ m.10–11)

#	Soru	Cevap
26	İzin koşullarının karşılanmadığı tespit edilirse izin sahibine ne kadar süre verilir?	Bildirimden itibaren 30 gün; inandırıcı bilgi ve belge sunulursa 30 gün uzatılabilir. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.10/1)
27	Süresinde düzeltilmezse izin ne kadar askıya alınır; askı süresi uzatılabilir mi?	30 gün askıya alınır; izin sahibinin talebiyle 60 gün daha uzatılabilir; yine düzeltilmezse izin iptal edilir. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.10/2)
28	Tebliğ hükümlerine aykırılıkta uyarı ve askı nasıl uygulanır?	İlk iki seferde yazılı uyarı; bir takvim yılı içinde aynı hükmün üçüncü kez ihlalinde izin 30 gün askıya alınır. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.10/3)
29	GY m.230/1-c'deki kişiler hakkında kesinleşmiş yargı kararı verilirse izin hangi durumda iptal edilir?	Hakkında karar verilen kişinin 60 gün içinde firma ile ilişkisi kesilmezse. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.11/1-c)
30	İzin iptali ne zaman yürürlüğe girer; iptal sonrası yeni başvuru yapılabilir mi?	Bildirim tarihinden itibaren (haklı talepte ertelenebilir); iptali müteakip 1 yıl içinde yapılan başvurular reddedilir. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.11/2–3)

İzin Sahibinin Yükümlülükleri ve Sonradan Kontrol (Tebliğ m.12–13)

#	Soru	Cevap
31	Taşıma yapılacak havalimanlarındaki değişiklik ne zaman bildirilir?	Taşımaların başlamasından en geç 15 gün önce Bakanlığa. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.12/1-a)
32	Manifesto ve konşimentolara gümrük idaresinin erişimi ne kadar süre sağlanır?	İşlem tarihinden itibaren 3 yıl. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.12/1-c)
33	İzin şartlarında değişiklik olursa izin sahibi ne zaman bildirim yapar?	En geç 30 gün içinde izin makamına. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.12/1-i)
34	İzin kapsamındaki işlemler hangi düzenleme kapsamında sonradan kontrole tabidir?	Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği; kontrolde izin koşullarının sürüp sürmediğine de bakılır. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.13)

Sık Karıştırılanlar

Havayolunda izin sahibi **havayolu şirkettir** ve taşıma işlemleri için **rejim hak sahibi** olur; dayanak GY m.237 ve GK m.84–92.

Filo şartı: **3 kargo** ya da **10 yolcu** uçağı; **başvuru yılı + bir önceki yıl** yurtiçi tarifeli sefer. ISO 9001/27001 yoksa **1 yıl** içinde ibraz.

Kodlar: havayolunda **8 kod** (T, TD, K, X, XD, H, HD, TR); **K = kabotaj** (serbest dolaşımdaki, transite konu olmayan), **H = önceden transit beyanına konu eşya**; "D" eki = **devamı** niteliğindeki eşya.

Süreler: eksik belge **60 gün**; özet beyandan itibaren bilgi iletimi **96 saat**; eksik kap **10 gün** içinde getirilmezse ispat **28 + 28 gün**; havalimanı değişikliği **15 gün önce**; şart değişikliği **30 gün** içinde; erişim **3 yıl**.

Eksiklik ispat edilemezse → vergiler + **GK 241/1**; fazlalık ispat edilemezse → **GK 177 tasfiye**.

"Ambar harici" düzeltmesinde ise **241/1 uygulanmaz**.

Askı: düzeltme süresi **30 + 30 gün** → askı **30 gün** (+ talep üzerine **60 gün**) → iptal. Takvim yılında **2 yazılı uyarı, 3. ihlalde 30 gün askı**.

İptal: yargı kararı verilen kişiyle ilişik **60 gün** içinde kesilmezse; iptalden sonraki **1 yıl** içindeki başvurular **reddedilir**.